

AÇÃO PENAL 699 SANTA CATARINA

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
REVISOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO
ADV.(A/S) : GLEY FERNANDO SAGAZ

DECISÃO: O Ministério Público Federal, **em promoção** da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, **aprovada** pelo eminente Procurador-Geral da República, Dr. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS, **assim se manifestou** sobre o despacho por mim proferido a fls. 254 (**fls. 256/257**):

“O Ministério Público Federal, em atenção ao despacho de fls. 254, vem expor e requerer o seguinte.

1. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Esperidão Amin Helou Filho pela prática do delito tipificado no art. 324 da Lei nº 4.737/65, consubstanciada na declaração ofensiva e caluniosa proferida pelo acusado contra Luiz Henrique da Silveira no Jornal Diário Catarinense, edição nº 7481, de 11/10/2006.

2. A pena cominada ao delito tipificado no art. 324 do Código Eleitoral é de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

3. Consoante dispõe o art. 109, inciso V do Código Penal, a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, ocorrendo em 4 (quatro) anos quando a pena é igual a 1 (um) e não excede a 2 (dois) anos.

4. Entre a data do recebimento da denúncia, em 12/02/2009, e os dias atuais já transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos sem que tenha incidido nova causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Prescrita, portanto, a pretensão punitiva do Estado em relação ao objeto da presente investigação.

5. Por todo o exposto, o Ministério Público Federal requer o arquivamento do feito, com base no art. 107, inciso IV, do Código Penal.” (grifei)

AP 699 / SC

Acolho, integralmente, por seus próprios fundamentos, **essa doura manifestação** da Chefia do Ministério Público da União.

Sendo assim, em face das razões expostas, **e considerando o disposto** no art. 107, IV, **c/c** o art. 109, V, **ambos** do Código Penal, **julgo extinta a punibilidade** de Esperidião Amin Helou Filho em relação aos fatos objeto da presente ação penal.

Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2013.

Ministro CELSO DE MELLO
Relator